

CHECK LIST POUR DIRIGEANTS AVANT APPROBATION MARCHÉ

PREAMBULE

Bien des dirigeants approuvent des marchés publics comme on signe une procuration chez le notaire... sans trop savoir ce qu'ils cautionnent. Or, comme on dit dans nos contrées : « celui qui signe, engage l'État... mais aussi sa responsabilité ! »

Voici donc une check-list synthétique et utile aux dirigeants non-spécialistes, à adapter selon les types de marchés : travaux, fournitures, services courants, prestations intellectuelles.

1. Sur la régularité du dossier

POINTS DE VERIFICATIONS	OUI	NON	N/A
Le marché entre-t-il dans le Plan de Passation validé ?			
Le dossier a-t-il été soumis à l'organe de contrôle ?			
Tous les avis de non-objection reçus (pour les bailleurs) ?			
Le dossier comporte-t-il tous les documents obligatoires ?			
• <i>DAO/DP validé</i>			
• <i>PV de dépouillement</i>			
• <i>Rapport d'évaluation</i>			
• <i>Décision d'attribution définitive</i>			
• <i>Projet de contrat</i>			
• <i>Pièces justificatives : disponibilité et authenticité (garanties, attestations fiscales, etc.)</i>			

2. Sur la conformité et la procédure

POINTS DE VERIFICATIONS	OUI	NON	N/A
Le mode de passation est-il conforme à celui prévu au PPM ?			
Y a-t-il eu un appel à la concurrence ?			
Le délai de mise en concurrence a-t-il été respecté ?			
Y a-t-il des recours ou plaintes ?			
Le seuil de contrôle relève de la direction nationale de contrôle des marchés publics ?			
Vérifier si les offres des attributaires sont en cours de validité			

CHECK LIST POUR DIRIGEANTS AVANT APPROBATION MARCHÉ

3. Sur le choix du titulaire

POINTS DE VERIFICATIONS	OUI	NON	N/A
L'attributaire est-il qualifié techniquement et financièrement ?			
Son offre est-elle conforme aux exigences techniques du DAC ?			
L'offre retenue est-elle économiquement avantageuse ou moins-disante?			
Les critères d'attribution ont-ils été respectés sans manipulation ?			
La visite de site si requis, a été faite dans le respect des clauses du DAC et des principes des MP ?			
Y a-t-il des soupçons déclarés de collusion, de conflit d'intérêts ou d'anomalies ?			

4. Sur les aspects financiers

POINTS DE VERIFICATIONS	OUI	NON	N/A
Le montant du marché est-il compatible avec les crédits prévus et disponibles ?			
Les prix sont-ils jugés raisonnables par la cellule technique ?			
Les clauses d'actualisation et de révision de prix -si applicable) sont-elles claires ?			
Les pénalités, intérêts moratoires et garanties (avance, bonne exécution) sont-elles prévues ?			
(En cas de dépassement budgétaire), le service financier a attesté la disponibilité de ressources complémentaires ?			
Le montant du marché est-il compatible avec les crédits disponibles ?			

5. Sur les délais et les risques

POINTS DE VERIFICATIONS	OUI	NON	N/A
Le délai d'exécution est-il réaliste ?			
Y a-t-il un planning clair ?			
Les conditions de réception et de paiement sont-elles définies ?			
Des risques spécifiques ont-ils été identifiés (cas de forces majeurs, retards, litiges, assurances, risques sécuritaires, etc.) ?			

6. Sur la responsabilité du dirigeant

POINTS DE VERIFICATIONS	OUI	NON	N/A
Avez-vous un résumé exécutif du marché (1 page max) ?			
Le conseiller juridique ou le responsable des marchés vous a-t-il fait un brief ?			
Avez-vous posé vos questions et eu des réponses écrites ?			
Avez-vous vérifié que votre signature engage bien l'administration et pas seulement votre responsabilité personnelle (dans le cas d'irrégularités manifestes) ?			